第二章 刑法的基本原则

第一节 刑法的基本原则概述

【考点 1：刑法基本原则概述】

（1）刑法基本原则是全部刑事立法和司法活动均应遵循的准则，贯穿全部刑法规范，具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的作用，体现我国刑事法治的基本精神；

（2）刑法基本原则必须具有全局性和根本性意义，局部性原则不属于基本原则；

（3）刑法基本原则体现坚持法治摒弃人治、坚持平等反对特权、讲求公正反对徇私的刑事法治精神；

（4）1979 年《刑法》未明确规定基本原则，1997 年《刑法》第 3、4、5 条明确规定罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则、罪责刑相适应原则三项基本原则；

（5）除明文规定的三项原则外，保障人权原则、罪责自负原则、主客观相统一原则也应视为刑法基本原则。

〈示例〉对未成年人犯罪从宽处罚、对累犯从严处罚、从旧兼从轻处理溯及力等属于局部性原则，不是基本原则；

〈引述〉马克思主义经典作家曾阐述"被告既未触犯任何现行法律，就不能按照法律受到惩罚""在法律和法官面前，所有的人不论富贵贫贱都一律平等"；

〈时序〉1979 年《刑法》未明确规定基本原则，经 20 世纪八九十年代充分讨论，1997 年《刑法》确立三项基本原则。

第二节 保障人权原则

【考点 1：保障人权原则的含义】

（1）保障人权原则是指刑法实施的全过程及刑事立法和刑事司法的各个环节都要体现对人权的保障；

（2）2004 年 3 月 14 日，十届全国人大二次会议通过《宪法修正案》，首次将"人权"概念引入宪法，载明"国家尊重和保障人权"；

（3）确立保障人权原则的三个基础：对宪法人权条款的积极贯彻与回应；贯彻落实习近平法治思想的重要体现；刑法自身的根本要求；

〈引述〉习近平强调："推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益"；"健全人权法治保障机制，实现尊重和保障人权在立法、执法、司法、守法全链条、全过程、全方位覆盖"；

〈引述〉"刑法既是犯罪人的大宪章，也是善良公民的大宪章"；

〈注意〉刑法对人权的保障是全面的，既包括对犯罪人人权的依法保障，也包括对被害人及广大守法公民人权的依法保障；

【考点 2：保障人权原则的具体体现】

（1）确立了罪刑法定原则，罪刑法定原则的本质是限制国家的刑罚权、保障人权；

（2）确立了罪责刑相适应原则，轻罪重罚是对犯罪人人权的侵害，重罪轻罚是对善良公民人权的忽视；

（3）确立了少捕慎诉慎押的刑事司法政策，2021 年 4 月中央全面依法治国委员会明确提出该政策；

（4）促进了刑罚的人道化：死刑罪名从 2002 年《刑法修正案（四）》颁布后的 68 个减少为 2020 年《刑法修正案（十一）》颁布后的 46 个，减少了近 1/3；

（5）强化了对被害人权利的依法保护，《刑法修正案（九）》增加规定网络侮辱诽谤案件的举证协助；

〈时序〉1992 年法国对其 1810 年《刑法典》的全面修订、1995 年我国澳门地区《刑法典》的颁布、1996 年《俄罗斯联邦刑法典》的出台、2002 年《德国刑法典》与《奥地利联邦刑法典》的修订、2003 年《瑞士联邦刑法典》的修订，无不彰显了保障人权原则；

〈案例〉最高人民检察院于 2022 年 2 月发布第三十四批指导性案例，其中检例第 137 号"郎某、何某诽谤案"是一起自诉转公诉的刑事案件；

〈注意〉审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外；

第三节 罪刑法定原则

【考点 1：罪刑法定原则的含义与核心要求】

（1）罪刑法定原则含义：犯罪、刑种、构成条件、量刑幅度等均由刑法规定，概括为"法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚"；

（2）思想渊源最早追溯到 1215 年英王约翰签署的《大宪章》第 39 条，1810 年《法国刑法典》第 4 条首次以刑事立法形式明确规定；

（3）现已成为世界各国刑法最普遍、最重要的原则，既维护社会秩序又保障人权；

〈时序〉1215 年《大宪章》→1810 年《法国刑法典》第 4 条首次立法确立→各国竞相仿效；

【考点 2：罪刑法定原则的六个派生原则】

（1）成文法主义原则：犯罪及后果必须由立法机关制定的成文法律规定，习惯法、判例法不得作为刑法渊源；

（2）禁止重法溯及既往原则：重法不适用于其施行前的犯罪，体现从旧兼从轻原则；

（3）禁止有罪类推原则：禁止不利于被告人的类推适用，允许有利于被告人的类推不违背原则精神；

（4）禁止绝对不确定刑原则：禁止绝对不确定的刑种和刑度，相对确定刑符合原则要求；

（5）明确性原则：刑法内容必须明确具体，消解"口袋罪"，使公民明确知晓被禁止行为；

（6）适当性原则：刑法只能将值得科处刑罚的行为规定为犯罪，刑罚应与犯罪相适应；

〈注意〉司法解释、指导性案例不是刑法渊源，不得代替法律作为处理案件直接依据；

〈引述〉习近平 2018 年 11 月民营企业座谈会："按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理，让企业家卸下思想包袱"；

【考点 3：我国罪刑法定原则的立法体现】

（1）1979 年《刑法》未明确规定罪刑法定原则，第 79 条规定类推制度；

（2）1997 年《刑法》第 3 条明确规定："法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑"；

（3）1997 年《刑法》五大体现：实现犯罪刑罚法定化、取消类推制度、重申从旧兼从轻原则、分则条文大幅增加、增强法条明确性；

〈对比〉1979 年《刑法》103 条→1997 年《刑法》350 条；129 个罪名→412 个罪名；

〈案例〉1997 年《刑法》将流氓罪、投机倒把罪等"口袋罪"分解为内容具体的若干种犯罪；

【考点 4：罪刑法定原则的司法适用要求】

（1）司法适用不得超出刑法文本可能含义范围，超出一般公民预测可能性的解释属于类推适用应被禁止；

（2）司法解释必须遵守罪刑法定原则：具有明确性，不得类推适用，归根到底属于"法官释法"而非"法官造法"；

（3）刑法通过文字表述指引行为，公民通过刑法用语了解规范，司法适用必须保障公民预测可能性；

〈引述〉《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》："健全落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则的法律制度"；

第四节 适用刑法人人平等原则

【考点 1：适用刑法人人平等原则的含义与体现】

（1）法律面前人人平等是宪法确立的社会主义法治基本原则，《刑法》第 4 条规定："对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权"；

（2）适用刑法人人平等原则含义：对任何人犯罪，不论其民族身份、家庭出身、社会地位、职业性质、财产状况、政治面貌、才能业绩如何，都应追究刑事责任，一律平等适用刑法；

（3）具体体现在三个方面：定罪上一律平等，适用相同定罪标准；量刑上一律平等，犯相同罪且有相同犯罪情节的同罪同罚；行刑上一律平等，所有受刑人平等对待，减刑假释条件适用体现平等；

〈注意〉：同罪不同罚因犯罪情节不同（法定从重、从轻、减轻或免除处罚情节）是合理的，不违背平等原则；

〈注意〉：因权势地位、财富给予从宽处罚违背平等原则，等于承认超越法律的特权；

〈提示〉：因罪行轻重、主观恶性、改造表现不同而差别处遇是行刑应有之义，体现相同情况相同对待、不同情况区别对待的司法公正精神。

第五节 罪责刑相适应原则

【考点 1：罪责刑相适应原则的含义与发展】

（1）《刑法》第 5 条规定："刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应"；

（2）核心要求：重罪重罚，轻罪轻罚，罪刑相称，罚当其罪；

（3）综合考虑犯罪客观社会危害性、行为人主观恶性和人身危险性；

〈引述〉孟德斯鸠："惩罚总应有程度之分，按罪行大小，定惩罚轻重"；

〈引述〉贝卡里亚《论犯罪与刑罚》："犯罪对公共利益的危害越大，制止人们犯罪的手段就应该越强有力"；

〈对比〉罪刑相适应原则 vs 刑罚个别化原则：前者易导致机械僵硬，后者易造成司法擅断；我国原则巧妙融合两者优点；

【考点 2：罪责刑相适应原则的立法体现】

（1）建立科学严密的刑罚体系：生命刑、自由刑、财产刑、资格刑，主刑与附加刑相互区别又衔接；

（2）规定区别对待的处罚原则：防卫过当、避险过当减轻或免除处罚；预备犯、未遂犯、中止犯分别处理；

（3）设置轻重不同的法定刑幅度：根据犯罪性质和危害程度建立犯罪体系，规定可分割、能伸缩的法定刑；

〈示例〉共同犯罪中：首要分子按集团全部罪行处罚，从犯从轻减轻或免除，胁从犯按犯罪情节减轻或免除；

〈注意〉累犯从重处罚，自首立功从宽处罚，缓刑适用需满足犯罪情节较轻、有悔罪表现等条件；

【考点 3：罪责刑相适应原则的司法适用】

（1）具有指导刑法适用、制约定罪的功能；

（2）正确处理罪、责、刑三者关系：罪行决定刑事责任，刑事责任决定刑罚轻重；

（3）刑事责任作为中介概念，居中协调犯罪与刑罚关系；

〈案例〉《刑法》第 333 条强迫卖血罪：条文中"伤害"不包括轻伤，否则会出现造成轻伤反而刑罚更轻的不合理现象；

〈注意〉刑事责任重则刑罚重，刑事责任轻则刑罚轻，刑事责任很轻时可免予刑事处罚；

第六节 刑法的其他基本原则

【考点 1：罪责自负原则】

（1）含义：谁犯罪谁承担责任，刑罚只及于犯罪者本人，任何人不因他人犯罪而受处罚；

（2）立法体现：明确犯罪概念和构成要件、规定共同犯罪处罚原则、明确刑罚适用对象、规定犯罪主体范围；

（3）司法适用：事实清楚证据充分防止错判、共同犯罪按预谋范围确定责任、单位犯罪严格追究法定责任人、严格依法确定犯罪主体范围；

〈案例〉古代株连制度有族诛、缘坐、连坐、籍没、禁锢、联保连坐等，《汉谟拉比法典》《十二铜表法》都有责任牵连规定；

〈引述〉17、18 世纪西方启蒙思想家提出"刑罚止于一身"思想；

〈注意〉《刑法》第 59 条规定没收财产时"不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产"；

【考点 2：主客观相统一原则】

（1）含义：追究刑事责任必须同时具备主客观两方面条件且有机统一，缺少任一方面犯罪不成立；

（2）立法体现：第 14、15 条规定故意过失犯罪概念，第 16 条规定意外事件不可抗力不是犯罪，第 18 条规定精神病人不负刑事责任，第 20、21 条规定正当防卫紧急避险，第 22-24 条规定预备未遂中止犯；

（3）司法适用：坚决反对主观归罪和客观归罪两种错误倾向；

〈对比〉主观归罪以犯罪意思、人身危险性等主观因素为标准，客观归罪以客观危害为基本要件不考虑主观认识；

〈易错点〉主观归罪表现为惩罚思想犯、以事前犯意定罪；客观归罪表现为将意外事件认定过失犯罪、依结果确定犯罪性质忽视真实心理状态；